

07

宪法学

国家机构

人民如何通过国家机关行使国家权力？

本讲要完成的三件事

01

找到全国人大及其常委会的宪法地位

02

画出人大与其他国家机关的关系

03

区分机关地位与具体执法权限

先抓住国家机构的轴心

“

**中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。
它的常设机关是全国人民代表大会常务委员会。**

《宪法》第 57 条

从人民到国家机关

01

一切权力属于人民

02

人民代表大会

03

其他国家机关

04

依法履行职权

全国人大与全国人大常委会

全国人大

1. 最高国家权力机关
2. 行使宪法第 62 条职权
3. 修改宪法、监督实施

全国人大常委会

1. 全国人大的常设机关
2. 行使宪法第 67 条职权
3. 解释宪法、监督实施

职权要回到具体条文

01

第 62 条：全国人大职权

02

第 67 条：常委会职权

03

相似职能也要核对归属与程序

机关关系有宪法上的方向

“

国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

《宪法》第3条

把第 3 条画成机关关系



宪法第 3 条确立总体关系；具体机关设置依层级而异。

两条关系链

人大与行政机关

1. 国务院是最高国家行政机关
2. 地方政府是地方国家行政机关
3. 查产生、负责和监督关系

人大与监察、审判、检察机关

1. 监察委行使国家监察职能
2. 法院行使审判权
3. 检察院是法律监督机关

其他机关也要在图上有位置

01

国家主席：先读第 79—84 条

02

中央军委：注意主席负责制

03

地方人大、政府及自治机关：先看关系

公安专业需要守住的边界

01 宪法第 140 条说明刑事案件中的机关关系

02 具体侦查、盘查等权限要继续查法律

03 机关地位不能代替具体行为的授权

课堂练习：补全机构图

按《宪法》第3条填机关名称和关系方向



补机关名称与关系方向；注意机关设置依层级而异。

再用两项事项检验机构图

事项 A：地方公共事务需决定并执行。事项 B：某案件进入审判与检察环节。

- 1 给事项 A 标出人大与政府的关系
- 2 给事项 B 标出审判、检察机关的位置
- 3 若涉及具体公安措施，写出仍需查什么法律

这一讲留下三个判断

1 全国人大是最高国家权力机关；常委会是其常设机关

2 国家机关要在宪法规定的关系中履职

3 宪法机构地位与具体执法权限分开核对